

Come gestire la novità della SCIA per l'installazione dei mezzi pubblicitari

La conversione in Legge (20 aprile 2026, n. 50) del DL 19/2006 ha introdotto definitivamente la SCIA quale modalità di autorizzazione dei mezzi pubblicitari. Anche nel testo finale è stata confermata la nuova procedura così che **si rende urgente per Comuni e Province rivedere le attività finora adottate in tema di autorizzazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari, intesi sia come insegne d'esercizio sia come impianti pubblicitari.** Il comma 2 dell'articolo 5 del DL 19/2026 a seguito della conversione in legge con modifiche prevede: "2. *La collocazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse, ad eccezione delle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, ove è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica, è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune ove è svolta l'attività, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 23, comma 1, del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché dei requisiti e criteri previsti dal ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e dai regolamenti comunali o dell'ente proprietario della strada. La SCIA di cui al primo periodo è ((corredata di)) un'asseverazione del tecnico abilitato. Nel caso in cui l'ente proprietario della strada non sia il comune, il SUAP, ai sensi del suddetto articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, ((trasmette immediatamente la SCIA)) all'ente proprietario della strada al fine di consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, di*

eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990."

La questione assume particolare rilevanza in quei contesti dove non è stato approvato il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, strumento oggi indispensabile per limitare la proliferazione di impianti sul territorio comunale. La SCIA prevede l'asseverazione da parte di un tecnico che dovrà conformarsi alle norme (C.D.S. e Regolamento di attuazione), ai Regolamenti dell'Ente Locale (CUP, Arredo Urbano, ecc) e ovviamente al PGIP che dovrà in qualche modo essere lo strumento che contingenta il numero, le tipologie e le localizzazioni degli impianti, imponendo limiti concreti al tecnico chiamato ad asseverare la pratica. Senza questo strumento sarà tutto più difficile e pericoloso per la salvaguardia del territorio. Anche dal punto di vista procedurale cambiano le cose. C'è una sostanziale inversione dei ruoli che vedrà l'Ente effettuare i necessari controlli per eventualmente emettere un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, intimando il ripristino dello stato dei luoghi. Diventa a questo punto fondamentale riorganizzare i procedimenti tra i diversi settori dell'Ente (SUAP, Ufficio Tecnico, Polizia Locale, Ufficio Entrate) per ottimizzare i processi e scongiurare il pericolo rappresentato dalla perdita del controllo del proprio territorio.